

사후적 경합 적용 대상인 동일한 법규위반 여부 판단기준

1. 동일한 법규위반인지 여부는 동일 법률의 같은 조 같은 항(항 없이 호만 있는 경우 같은 호를 말한다. 이하 같다)을 기준으로 판단한다.
2. 동일 법률의 같은 조 같은 항 위반에 해당하나 보호법의 보장강화 필요성, 시행령 등 하위 법규의 세부 내용 등을 고려하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1호에도 불구하고 동일한 법규위반으로 보지 아니한다.

가. 「금융소비자보호법」상 불완전판매 관련 조항*을 위반한 경우로서 동법 제3호에 따른 금융상품의 유형**이 다른 경우

* 적합성 원칙(§17), 적정성 원칙(§18), 설명의무(§19), 부당권유행위 금지(§21)

** 예금성 상품, 대출성 상품, 투자성 상품, 보장성 상품

나. 「전자금융거래법」 제21조 제2항을 위반한 경우로서 전자금융감독규정 제3장의 서로 다른 절에 규정된 의무를 위반한 경우

다. 그 밖에 가목 또는 나목에 준하는 경우로서 감독원장이 동일한 법규위반이 아닌 것으로 보는 것이 타당하다고 인정하는 경우

3. 동일 법률의 같은 조 같은 항 위반에 해당하지 않으나 위반내용과 성격, 규제 취지, 현행 제재기준 등을 고려하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1호에도 불구하고 동일한 법규위반에 해당하는 것으로 본다.

가. 세칙 별표3.Ⅲ-5 투자성 상품 불완전판매 행위

나. 세칙 별표3.Ⅲ-7 자전거래 제한 위반 유형

다. 세칙 별표3.Ⅳ-2 보험상품판매시 불건전 영업행위 중 무자격자에 대한 보험모집 위탁 및 수수료 지급 유형(보험업법 제85조 및 제99조 위반)

라. 자본시장법상 즉시보고·공시와 정기보고·공시 사항(자본시장법 제34조 제4항 및 제35조 제5항, 동법 제418조 제4호와 제33조 제1항)

마. 금융실명법 제3조 제1항, 「특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률」 제5조의2 제1항 제1호 가목 [실명·고객확인 의무 위반]

바. 신용정보법 제33조 제1항, 제34조 [동의 없는 이용]

사. 신용정보법 제32조 제1항 및 제34조, 금융실명법 제4조 제1항, 전자금융거래법 제26조("전자금융거래정보의 제공"에 한정) [동의 없는 제공]

아. 신용정보법 제42조 제1항 및 제3항, 채권추심법 제10조 제1항, 여전법 제54조의5 제3항("신용정보의 사용"에 한정), 전자금융거래법 제26조("전자금융거래정보의 누설" 및 "전자금융거래정보의 사용"에 한정) [업무목적 외 누설·이용]

자. 그 밖에 가목부터 아목에 준하는 경우로서 감독원장이 동일한 법규 위반으로 보는 것이 타당하다고 인정하는 경우